



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 481 DEL 23/12/2025	OGGETTO: Attribuzione ai comuni dei contributi aggiuntivi, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - "Interramento, estendimento ed efficientamento della rete di pubblica illuminazione" - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE- SALDO
Registro Generale N. 751 DEL 23/12/2025	

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitré, del mese di dicembre nel proprio Ufficio.

CUP: J22C23000000006

CIG: B506FC2CCD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il Decreto Sindacale prot. n. 23/2023, con cui è stato affidato al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

PREMESSO:

- **Che** il Ministero dell'interno con proprio decreto del 11.11.2020, (gazzetta ufficiale del 20.11.2020) recante "Attribuzione ai comuni dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile." Come dagli allegati da A) a G) di cui al precedente decreto del 30 gennaio 2020, ha attribuito al Comune di Avella per l'anno 2024 somme pari ad € 70.000,00;
- **Che** l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato" prevede tra l'altro contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

ATTESO che il Comune di Avella intendeva realizzare per l'anno 2024 un progetto per la realizzazione di impianti per produzione energia rinnovabile su immobili comunali ed adeguamento ed efficientamento rete pubblica illuminazione;

DATO ATTO che in ossequio a quanto specificato in precedenza, l'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona dell'ing. Aristide Costanzo, in data 22/03/2023 ha redatto il progetto esecutivo a titolo "Realizzazione impianti di produzione energia rinnovabile sulla casa comunale e estendimento ed efficientamento rete pubblica illuminazione", per l'importo complessivo di €70.000,00;

VISTO il progetto esecutivo redatto e il relativo quadro economico che prevedeva:

- Lavori di "Efficientamento energetico della casa comunale mediante impianto fotovoltaico" per l'importo di €28.510,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.200,00 ed oltre IVA;
- Lavori di "Interramento, estendimento ed efficientamento della rete di pubblica illuminazione" per l'importo di €24.060,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 900,10 ed oltre IVA;

VISTA la Determina Dirigenziale n°168 RG 285 del 04/06/2024 con la quale si avviavano le procedure per

l'affidamento dei lavori in oggetto per l'importo di €24.060,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 900,10 ed oltre IVA;

DATO ATTO che con Determina n. 236/2024 si è provveduto ad affidare i lavori di **"Interramento, estendimento ed efficientamento della rete di pubblica illuminazione"** per l'importo di €24.060,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 900,10 ed oltre IVA per un totale di € **27.456,11** alla ditta "GIPA s.r.l." P. IVA 03023240645 con sede in Avella (AV) alla P. Ortaggi n° 4;

VISTA la fattura n. 3 del 18.02.2025, acquisita al prot. n. 2126 del 21.02.2025, emessa dall'operatore economico ditta "GIPA s.r.l." P. IVA 03023240645 con sede in Avella (AV) alla P. Ortaggi n° 4 per i lavori di cui sopra;

DATO ATTO che con Determina n. 199/2025 rg 311/2025, si è proceduto a liquidare la somma di € 17.500,00, quale acconto sulla fattura n. 3 del 18.02.2025, acquisita al prot. n. 2126 del 21.02.2025, emessa dall'operatore economico ditta "GIPA s.r.l." P. IVA 03023240645 con sede in Avella (AV) alla P. Ortaggi n° 4 per i lavori di "Interramento, estendimento ed efficientamento della rete di pubblica illuminazione";

ACCERTATO che i lavori sono stati conclusi;

RITENUTO di dover provvedere in merito al saldo della fattura sopra indicata;

VERIFICATO che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023.;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ACQUISITA la certificazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l'operatore economico è in regola con gli adempimenti di competenza, DURC INPS_48121237;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art.107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **di LIQUIDARE** la somma di € **9.956,10**, quale saldo sulla fattura n. 3 del 18.02.2025, acquisita al prot. n. 2126 del 21.02.2025, emessa dall'operatore economico ditta "GIPA s.r.l." P. IVA 03023240645 con sede in Avella (AV) alla P. Ortaggi n° 4 per i lavori di **"Interramento, estendimento ed efficientamento della rete di pubblica illuminazione"**;
2. **DI IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:
Esercizio finanziario di esigibilità: 2024
 Capitolo: 2156.8 Impegno: 321/24 sub 2_reimputato all'esercizio 2025 impegno n. 225 sub 2 _____
 Descrizione: MINISTERI INTERNO - RISPARMIO ENERGETICO
 Codice: 17.01-2.03.03.03.999 Importo: € **27.456,11**
3. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
4. **DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
5. **DI PRECISARE** che per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;

6. DI DARE ATTO che:

- il codice identificativo gara della presente procedura è il seguente: **B506FC2CCD**;
- il Responsabile unico del procedimento è l'arch. Pasquale Maiella;
- di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 23/12/2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 23/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Subimpegno collegato

Descrizione Impegno: LAVORI DI ESTENDIMENTO , INTERRAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

CIG: B506FC2CCD **CUP:** J22C23000000006

Descrizione Capitolo: MINISTERI INTERNO - RISPARMIO ENERGETICO (E. 138.7)

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.03.03.03.99	17.1	2156.8		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
225	€ 70.000,00	2	€ 9.956,10		€ 0,00

Creditore

Denominazione: G.I.P.A. SRL - **Progressivo Fornitore:** 4192

Codice Fiscale: 03023240645 **P.Iva:** 03023240645

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1308	9.956,10	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

G.I.P.A. SRL

Avella (AV), 23/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 23/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 23/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1286, e vi rimarrà fino al 07/01/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 751 del 23/12/2025;

Oggetto: Attribuzione ai comuni dei contributi aggiuntivi, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - "Interramento, estendimento ed efficientamento della rete di pubblica illuminazione" - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE- SALDO

Avella (AV), 23/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella